

Foro: Diversidad cultural y lingüística en el derecho

Actividad 2 - Interaprendizaje en ambientes virtuales

A DISTANCIA DE MÉXICO

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Figura docente: Janeth Santana Ramírez
Semestre/Bloque: 2 / 1

Fecha de realización: 17 de julio de 2026
Roma Norte, Ciudad de México

Resumen

El documento resuelve el foro sumativo de la semana 2, “Diversidad cultural y lingüística en el derecho”. A partir del caso detonador de una estudiante de Derecho que descarta un relato comunitario por no ajustarse al formato documental, se analiza cómo los criterios de lo “válido”, lo “confiable” y lo “bien explicado” están culturalmente situados y pueden hacer que otra forma de narrar un conflicto parezca insuficiente. La participación integra una cita en formato APA 7 tomada de los materiales básicos de la semana, una reflexión propia vinculada con la formación profesional en Derecho y una retroalimentación respetuosa y constructiva a una compañera, seguida de la declaración de uso de inteligencia artificial.

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Participación en el foro	1
3. Relación con la formación en Derecho	2
4. Retroalimentación a una participación de otra persona	3
5. Conclusión	4
Referencias	5

1. Introducción

Este foro reflexiona sobre la relación entre cultura, diversidad cultural, diversidad lingüística y formación profesional en Derecho. Su punto de partida es que todas las personas interpretamos la realidad desde referentes culturales y lingüísticos; por ello, las formas de hablar, comprender, explicar y valorar una situación influyen en cómo se interpreta un problema jurídico. El propósito no es sustituir el rigor por sensibilidad genérica, sino reconocer que la comprensión de los hechos también es una operación cultural que la persona profesional del Derecho debe examinar de manera crítica.

El caso detonador presenta a una estudiante que atiende a una persona con un conflicto por un terreno familiar. El acuerdo se hizo de palabra ante la comunidad, con participación de la familia y con expresiones propias de la región. La estudiante, centrada en escrituras, contratos y recibos, concluye que el relato es confuso y que la persona “no sabe explicar bien” su problema. La pregunta a responder es cómo una forma de entender lo válido, lo confiable y lo bien explicado puede hacer que otra manera de narrar un conflicto parezca insuficiente en una situación jurídica.

2. Participación en el foro

El problema del caso no es que la persona explique mal su conflicto, sino desde qué marco se juzga su relato. Cuando la estudiante solo reconoce como confiable lo escrito, lo individual y lo expresado en lenguaje jurídico estándar, corre el riesgo de confundir la diferencia cultural con la falta de credibilidad. Ese sesgo opera en tres supuestos implícitos: que únicamente lo documentado vale como prueba, que una narración lineal es más confiable que una narración colectiva y que el uso de expresiones regionales reduce la claridad. Cada supuesto tiene una consecuencia profesional concreta: mala comprensión de los hechos, trato potencialmente discriminatorio y exclusión anticipada de indicios relevantes. Como advierte la comunicación intercultural, en toda interacción las personas no solo transmiten datos, sino que narran desde sus marcos de autoridad, memoria y pertenencia (Pech Salvador *et al.*, 2016); por eso, lo que la estudiante interpreta como “confusión” puede ser en realidad una narración situada, comunitaria y no lineal.

Reconocer esta mediación cultural no significa idealizar la oralidad ni suponer que toda práctica comunitaria sustituye los requisitos jurídicos aplicables. Un acuerdo de palabra, la presencia de testigos comunitarios o la intervención familiar no vuelven verdadero un reclamo por sí mismos, pero sí obligan a investigar mejor antes de descartarlo. El criterio profesio-

nal adecuado consiste en distinguir entre prueba insuficiente y formas distintas de producir, transmitir o recordar acuerdos. La perspectiva intercultural aporta aquí una corrección metodológica: interpretar los hechos considerando la cosmovisión, la lengua y las instituciones comunitarias de las personas involucradas, en lugar de imponer un único estándar de validez (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022). Así, la diversidad lingüística deja de ser un obstáculo para convertirse en información jurídicamente relevante sobre cómo se constituyó el acuerdo y quiénes lo respaldan.

En consecuencia, la respuesta profesional no es descalificar el relato, sino reconstruir el conflicto como lo haría una entrevista jurídica intercultural, sin invalidar el relato de inicio. Esa reconstrucción puede ordenarse en cuatro momentos de actuación verificable:

1. **Escuchar sin descalificar:** recibir el relato y registrar, cuando sea posible de forma literal, sus elementos principales, en lugar de traducirlo de inmediato al formato documental esperado.
2. **Contextualizar:** identificar la lengua o variante en que se expresó el acuerdo, las prácticas comunitarias, las personas participantes y las circunstancias en que se produjo la narración.
3. **Contrastar:** buscar otros elementos de corroboración —testigos, indicios, documentos complementarios— sin imponer de antemano un único modelo de memoria o de prueba.
4. **Argumentar la decisión:** explicar por qué la información resulta suficiente, insuficiente o requiere diligencias adicionales, distinguiendo con claridad entre una *prueba insuficiente* y una *falta de traducción cultural*.

Esta ruta traduce la sensibilidad cultural en una regla de actuación: preguntar antes de descartar, contextualizar antes de calificar y buscar medios de corroboración adecuados al contexto. De ese modo, el criterio de lo “bien explicado” se ajusta al problema real y no al formato preferido por quien escucha.

3. Relación con la formación en Derecho

La diversidad cultural y lingüística es relevante para interpretar una situación jurídica porque el Derecho no opera sobre hechos neutros, sino sobre hechos narrados y comprendidos. Si la escucha profesional no reconoce la mediación cultural y lingüística, puede confundir una diferencia de marco con una deficiencia del relato y, con ello, afectar la valoración de los

hechos, la estrategia del caso y la calidad del acompañamiento legal. En un país cuya Constitución reconoce la composición pluricultural de la nación y protege el derecho de las personas indígenas a ser asistidas por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura, ignorar esa diversidad no es solo una falla comunicativa: puede traducirse en una barrera de acceso a la justicia (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, 2024).

Para la formación profesional, esto implica adoptar la siguiente regla de actuación: antes de concluir que un relato no es confiable, verificar si la dificultad proviene de diferencias lingüísticas, de marcos comunitarios de validación o de una ausencia real de sustento. Esta regla, fundada en una valoración intercultural que no confunda diferencia cultural con falta de credibilidad, puede traducirse en acciones observables (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022):

1. pedir aclaraciones sin descalificar el relato;
2. recurrir a interpretación lingüística cuando sea necesario, conforme a los derechos lingüísticos reconocidos por la normatividad aplicable (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2024);
3. identificar las normas pertinentes sobre no discriminación y diversidad cultural; y
4. distinguir entre falta de prueba y falta de traducción cultural antes de cerrar la valoración del caso.

Estas acciones muestran comprensión real del problema y no un mero acuerdo abstracto con la diversidad.

4. Retroalimentación a una participación de otra persona

Por razones de privacidad académica se omite el nombre de la persona participante y se recupera únicamente la idea pertinente para el diálogo. La participación revisada sostiene, en síntesis, que la estudiante del caso actúa correctamente al exigir documentos, pues el Derecho necesita pruebas y no puede confiar solo en lo que se dice; y que, al no haber papeles, la estudiante carecía de una vía para avanzar el caso.

Coincido en que la prueba documental es fundamental y en que sin sustento el caso no puede avanzar con seguridad; ese punto es correcto y conviene conservarlo. Me gustaría, sin embargo, problematizar una idea para fortalecer la reflexión: ¿pedir documentos y descartar

el relato son la misma operación? Creo que conviene separarlas. Exigir prueba es legítimo, pero concluir que la persona “no sabe explicar” desplaza el problema hacia ella y no hacia el marco desde el que se le escucha. Un acuerdo de palabra ante la comunidad, con testigos y participación familiar, no es todavía prueba plena, pero sí es una pista de indagación que obliga a preguntar más antes de cerrar el caso. Para enriquecer el argumento, propongo un ejemplo hipotético: si la persona hablara una lengua indígena, la solución no sería descartarla por “confusa”, sino garantizar interpretación, conforme a los derechos lingüísticos reconocidos por la normatividad aplicable (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2024). ¿Cómo cambiaría la conclusión si, en lugar de ver la ausencia de papeles como un límite de la persona usuaria, se viera como una tarea de investigación aún no resuelta que corresponde a la persona abogada? Con ese giro la postura gana fuerza sin renunciar al rigor probatorio planteado.

5. Conclusión

La forma más sólida de resolver el caso es tratarlo como un problema de sesgo jurídico y no de “mala explicación”. Esta conclusión se sostiene en tres implicaciones profesionales:

1. Los criterios de lo válido, lo confiable y lo bien explicado están culturalmente situados; por ello, aplicarlos como un estándar único puede descalificar narrativas orales, comunitarias y regionales jurídicamente relevantes.
2. La competencia intercultural no sustituye el rigor probatorio, sino que exige investigar, contextualizar y valorar los hechos sin confundir la diferencia cultural con falta de credibilidad (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022).
3. Distinguir entre falta de prueba y falta de traducción cultural es una condición de acceso efectivo a la justicia, especialmente cuando están comprometidos derechos lingüísticos y culturales (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, 2024).

En consecuencia, la postura profesional defendida es investigar antes de concluir, traducir sentidos antes de exigir tecnicismos y mantener abierta la búsqueda de corroboración sin invalidar de inicio el relato de la persona.¹

¹ Declaración de uso de inteligencia artificial: en esta actividad se utilizó una herramienta de inteligencia artificial (asistente de tipo modelo de lenguaje) únicamente como apoyo para organizar ideas, revisar la redacción y verificar la coherencia argumentativa. El análisis del caso, la selección y aplicación de las fuentes, la reflexión propia y la retroalimentación a otra persona son de elaboración personal; la herramienta no sustituyó el análisis ni la reflexión propia, conforme a los lineamientos de integridad académica de la asignatura.

Referencias

- Pech Salvador, C. E., Rizo García, M., y Romeu Aldaya, V., Manual de comunicación intercultural: Una introducción a sus conceptos, teorías y aplicaciones. Ciudad de México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2 ed., 2016. Material básico de la semana 2.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva intercultural: Personas, pueblos y comunidades indígenas. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022. Material básico de la semana 2.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Constitución política de los estados unidos mexicanos”. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>, 2026. Texto vigente consultado en línea.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas”. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDLPI.pdf>, 2024. Texto vigente consultado en línea.
- Bertely Busquets, M., Interaprendizajes entre indígenas: De cómo las y los educadores pescan conocimientos y significados comunitarios en contextos interculturales. México: CIESAS-UPN, 2011. Bertely Busquets, M. (Coord.). Material básico de la semana 2.
- Díaz, R. y Alonso, G., Construcción de espacios interculturales. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2 ed., 2011. Bibliografía complementaria de la semana 2.
- Organización Internacional del Trabajo, “Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30118/Convenio169.pdf>, 1989. Normatividad gubernamental relacionada con la asignatura.
- UNESCO, “Intercultural competences: Conceptual and operational framework”. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219768>, 2013. Marco conceptual y operativo de competencias interculturales.